

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE I

composto dai sigg. magistrati:

Dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
Dott.ssa Cristina Cambi	Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico	Giudice rel. est.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 13818 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente tra

Parte_1

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro De Rosa e Chiara Cifola per procura in atti

RICORRENTE

E

CP_1

rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Gervasi per procura in atti

RESISTENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE

CONCLUSIONI: come in atti

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza parziale n. 23382/18 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, espletate le prove orali ammesse, acquisita la documentazione prodotta, disattesa con ordinanza del 15.3.2021 la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della CP_1 salva ogni definitiva decisione del Collegio in punto di spettanza dell'assegno divorzile, espletate le prove orali ammesse ed acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnati i termini ex art. 190 cpc.

Il Belli ha così concluso: "...2.Stabilire che il Signor Pt_1 non è più tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della Signora CP_1 atteso che quest'ultima è economicamente autosufficiente e ne disponga la revoca o in via subordinata disponga la riduzione del mantenimento in una somma non superiore ad euro 100,00 mensili; Stabilire, che la Signora CP_1 sia tenuta a versare in favore del figlio CP_2 il 50% delle spese straordinarie così come previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in Roma il 17/12/2014 da Presidente e Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati e da Presidente e Magistrati della I Sezione Civile; Con vittoria di spese competenze ed onorari".

Ha dedotto all'uopo: che la CP_1 non aveva mai contribuito al mantenimento dei figli, a cui egli aveva provveduto integralmente e si era disinteressata degli stessi; che la propria situazione patrimoniale, dopo l'intervenuta separazione consensuale, era sensibilmente peggiorata, mentre la moglie percepiva un assegno di mantenimento dell'importo di 650,00 euro mensili e lavorava stabilmente presso la famiglia Per_1 per circa 7-8 ore al giorno, percependo uno stipendio mensile presumibilmente pari a 1.2000 euro, sicchè non aveva più diritto al mantenimento, disponendo addirittura di entrate maggiori rispetto al marito; che la propria attività commerciale di pasticciere nell'ultimo periodo aveva subito una forte contrazione degli utili, peraltro accompagnata da un aumento dei costi.

La CP_1 ha invece così concluso: "...Accertare l'effettiva capacità reddituale del sig. Parte_1 e per l'effetto determinare a carico di quest'ultimo un assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1 dell'importo di euro 800,00 mensile, ovvero nella diversa somma che il Tribunale riterrà opportuna.2) Rigettare la richiesta di partecipazione alle spese straordinarie per il figlio CP_2 per i motivi di cui in premessa...". Ha dedotto all'uopo: che non era occupata presso la famiglia Per_1 e che, anzi, non la conosceva affatto; che la relazione investigativa di controparte dimostrava semplicemente che ella, sin dalla fine del mese di novembre 2016, si era recata in Via Byron 43, scala B, quarto piano, non per lavorare presso la famiglia Per_1 ma per prestare assistenza e conforto ad una sua amica, tal Persona_2, permanendo presso la sua abitazione sino al rientro del marito dal lavoro; che dopo l'allontanamento dalla casa familiare si era vista costretta a trasferirsi presso la modesta casa materna, ricorrendo all'aiuto del fratello per contribuire al pagamento del canone di locazione dell'immobile e degli oneri condominiali, considerata la minima pensione percepita dalla madre; che non era credibile l'asserito peggioramento della situazione economica del ricorrente, il quale utilizzava anche dipendenti "a nero", celando, pertanto, i suoi effettivi guadagni; che tutti e tre i figli erano economicamente indipendenti, posto che il figlio Per_3 era sposato con due figli e titolare di un bar pasticceria, Per_4 conviveva con il proprio compagno ed aveva lavorato prima come commessa, poi presso la pasticceria paterna e da ultimo aveva ricevuta un'altra proposta dal precedente datore di lavoro, mentre il figlio CP_2, dopo aver lavorato presso la pasticceria paterna, aveva lavorato per una Org_1 con regolare contratto e attualmente lavorava presso villaggi turistici come animatore.

Tanto premesso, la domanda del Pt_1 volta a porre a carico della CP_1 il versamento del 50% delle (sole) spese straordinarie per il figlio CP_2, oggi quasi ventisettenne, va rigettata. A tal proposito si evidenzia che già in sede di separazione le parti non avevano previsto alcun contributo dei genitori al mantenimento dei figli, già maggiorenni, evidentemente reputandoli economicamente indipendenti (vedi quanto dichiarato in proposito dalla CP_1

all'udienza presidenziale di separazione) e che il diritto del genitore separato o divorziato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass civ 6509/17, 26259/05,), ferma restando l'obbligazione alimentare azionabile direttamente dal figlio e fondata su presupposti diversi (vedi sul punto Cass. civ. 12477/04). Peraltro, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (Cass. civ. 18076/14; cass. civ. 5088/18). Inoltre, il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remunererà in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. civ., n.29264/2022).

Per quanto riguarda, invece, la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente, va preliminarmente osservato che il riconoscimento dell'assegno di

divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede, invero, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, dunque, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. S.U. n. 18287/2018; Cass. Civ. 1882/2019; Cass. civ. 5603/2020).

Ciò posto, dall'espletata istruttoria non può ritenersi dimostrato l'assunto dello svolgimento da parte della CP_1 di una stabile attività lavorativa per la famiglia Per_1 con un compenso mensile di circa 1.200,00 euro, atteso che, sebbene l'investigatore privato (Testimone_1) incaricato dal Pt_1 abbia confermato di aver pedinato la CP_1 per 7-8 giorni tra il dicembre 2016 e il dicembre 2017 e di aver

accertato che ella si recava in via Byron 43, nonché di aver appreso da imprecisate “persone rinvenute sul posto” , di cui ha dichiarato di non ricordare i nomi, che la predetta “si recava presso la famiglia “ Persona_5 scala B int. 41”, il teste [...] Per_5 ha smentito recisamente la circostanza, dichiarando di non conoscere la CP_1 Quest’ultima ha invece documentato di essere stata assunta da Parte_2 [...] come collaboratrice domestica il 21.5.2018, per 130 ore a trimestre ed una paga oraria di 7,58 euro (come evincibile dal prospetto Org_2 dei contributi dovuti). Orbene, non solo la CP_1 parte richiedente l’assegno divorzile, non ha documentato né la cessazione del suddetto rapporto di lavoro né i relativi redditi effettivamente ritratti, ma nemmeno ha ottemperato all’ordine del GI di deposito della dichiarazione sostitutiva aggiornata, oltre ad aver ottemperato solo parzialmente al deposito degli estratti conto dell’ultimo triennio, impedendo perciò al Tribunale di valutare la sua effettiva situazione economica e lavorativa ed avvalorando, con tale condotta processuale, la percezione di introiti non dichiarati. A tal proposito, va rilevato che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz’altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato. Pertanto, nel caso di specie non può ritenersi raggiunta la prova, di cui la richiedente l’assegno era onerata, della inadeguatezza dei mezzi e della impossibilità di procurarseli, così come difetta la prova, allo stato, della sperequazione economica tra le parti, presupposto per ogni ulteriore valutazione in merito alla domanda di assegno divorzile. A tal proposito, va altresì evidenziato che sebbene il Pt_1 non abbia depositato l’atto di cessione d’azienda né documentato il

relativo prezzo, dalle ultime dichiarazioni dei redditi emerge effettivamente un netto calo dei ricavi e dei redditi dichiarati (pari nell'anno d'imposta 2018 a circa 22.600 euro, nell'anno di imposta 2019 a 977,00 euro e nell'anno di imposta 2020 a 8.300,00 euro) e che tale decremento reddituale, unitamente all'alienazione della casa acquistata a Roma, per estinguere il mutuo e saldare i debiti e al conseguente trasferimento in provincia di Rieti (vedi ultima dichiarazione sostitutiva), non consente di ritenere persistente, alla luce della incerta e parziale ricostruzione della situazione reddituale e lavorativa offerta dalla CP_1 la sperequazione economica tra le parti che aveva giustificato il riconoscimento alla moglie dell'assegno di mantenimento.

La domanda della CP_1 di riconoscimento dell'assegno divorzile va pertanto rigettata, fermo restando l'obbligo del ricorrente di corresponsione alla resistente dell'assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo *status*, atteso che alla suddetta data l'attività di pasticceria svolta dal Pt_1 era ancora florida, considerati sia i redditi dichiarati nell'anno di imposta 2018, sia la deposizione resa dalla teste Tes_2 che ha dichiarato di aver lavorato a nero da luglio 2009 ad aprile 2018 presso la Controparte_3 e che vi lavoravano in concomitanza ben 5 persone, ridottesi a 4 quando la figlia del ricorrente aveva cessato di lavorarvi, a riscontro, in quel lasso temporale, di una mole di lavoro tale da rendere necessario un siffatto numero di dipendenti e della conseguente percezione di redditi senz'altro superiori a quelli che la CP_1 poteva ritrarre dall'attività di collaboratrice domestica .

Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile, così provvede:

- rigetta la domanda del *Pt_1* di porre a carico della *CP_1* l 50% delle spese straordinarie per il figlio *CP_2* ;
- rigetta la domanda della *CP_1* di riconoscimento dell'assegno divorzile, fermo restando l'obbligo del *Pt_1* di corresponsione alla stessa dell'assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo *status*;
- spese compensate.

Roma, 13.1.2023

IL GIUDICE REL.

dott.ssa Valeria Chirico

IL PRESIDENTE

dott.ssa Marta Ienzi